



SEP-CONGO S.A.

Société anonyme avec Conseil d'Administration Au capital social de 2.400.000.000,00 CDF

Siège social : n°1, Avenue des Pétroles

Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo

Immatriculée au RCCM sous le N°CD/KIN/RCCM/I 4-B-3596

Id.Nat : 01-B0500-K12209F

**A Madame la Directrice Générale du
Fonds de Promotion Culturelle
à KINSHASA / GOMBE.**

REFERENCE : DG.JUR/CTX FISC/02/26-TSHIM/JCL.

Objet : Contestation de la redevance ad valorem mise à charge de SEP-CONGO SA par le Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC.

Kinshasa, le 22 septembre 2026.

Madame la Directrice Générale du Fonds de Promotion Culturelle,

Nous avons accusé réception de l'avis de redressement n° 031/FPC/DG/DCI/09/2026 du 11 septembre 2026 qui émane de votre service, et vous en remercions.

Dans votre précité, vous refusez d'admettre la position de SEP-CONGO SA qui se voit non concernée par cette redevance conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 de l'Arrêté Ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2012 qui stipule que « ne sont pas concernés par les prestations publicitaires les éléments d'identification obligatoire notamment la dénomination ou raison sociale, le numéro du registre de commerce et l'identification nationale ».

Dans le paragraphe 2 de l'avis de redressement, le Fonds de Promotion Culturelle fait allusion à l'ARC ou le logo de SEP-CONGO SA. En réponse, nous faisons savoir au FPC que le logo d'une entreprise constitue le signe visuel essentiel qui permet d'identifier celle-ci d'un seul coup d'œil en la distinguant de ses autres concurrents. Il est un signe d'identification obligatoire et non une publicité.

Aussi, exiger à SEP-CONGO SA de payer la redevance ad valorem en application des textes réglementaires en vigueur (Arrêté Ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC et Arrêté Ministériel n° 016/CAB/MIN/CA/2019 du 18 février 2019 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°086/-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins), notre société se voit non concernée et donc non assujettie, car cette ordonnance-loi traite exclusivement des droits d'auteurs et des droits voisins (musique, littérature, arts visuels, etc.). Elle ne crée aucune taxe ou redevance industrielle et encore moins une redevance sur la distribution d'hydrocarbures qui est l'activité principale de SEP-CONGO SA.

Comme souhaité dans le dernier paragraphe de l'avis de redressement, SEP-CONGO SA reste disposée aux échanges complémentaires avec le FPC en vue de contribuer à la clarification de ce dossier et éventuellement la clôture définitive du litige.

Veillez agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées.



John TSHIMANGA TSHIMANGA
Directeur
Administratif et Juridique.



Malick NDIAYE
Administrateur
Directeur Général.